



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/237/2024, 2/17/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

תובעים	1	צ'ורבה אירמה,
	2	כץ ולדימיר, באמצעות ב"כ: עו"ד לומברוסו ליטל שד לכיש 105, קריית גת טל': 0506691221
	נגד	
נתבעים	1	כהן ורוניקה,
	2	ילינצ'יוק אולג, באמצעות ב"כ: עו"ד פרץ יעקב קריית גת טל': 0508918919 פקס: 086601236
תובעים שכנגד	1	כהן ורוניקה,
	2	ילינצ'יוק אולג, באמצעות ב"כ: עו"ד פרץ יעקב קריית גת טל': 0508918919 פקס: 086601236
	נגד	
נתבעים שכנגד	1	צ'ורבה אירמה,
	2	כץ ולדימיר, באמצעות ב"כ: עו"ד לומברוסו ליטל שד לכיש 105, קריית גת טל': 0506691221

החלטה

- כפי שניתן לראות מכותרת החלטה זו, הנתבעים הגישו לאחרונה כתב הגנה ועמו כתב תביעה שכנגד. לפיכך לא ניתן לקיים את הדיון שנקבע בתיק זה ביום 27/2/25 שכן יש לאפשר לתובעים/נתבעים כנגד להגיש כתב השגה כנגד התביעה שכנגד. על כן המזכירות תדחה את הדיון שנקבע בתיק זה למועד בעוד חודשיים לפחות ובכפוף ליומני.
- אביא כעת בקליפת אגוז את הסעדים שהתבקשו בכל אחת מהתביעות:
- בתביעה העיקרית עתרו התובעים למתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק את הדוד שהציבו בעליית הגג שמעל דירת התובעים. כמו כן ביקשו התובעים סעד כספי של חיוב הנתבעים בפיצויים בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירתם בשל נזילה מהדוד שהציבו הנתבעים; השבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/237/2024, 2/17/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- עלות העתקת הדוד בעבר אל הגג המשותף; פיצוי בגין נזק שנגרם לרכוש התובעים בעליית הגג כתוצאה מהנזילה שמקורה בדוד; ופיצוי בגין עגמת נפש ונזקים לא-ממוניים.
4. בתביעה שכנגד עתרו התובעים שכנגד לצו עשה המורה לנתבעים שכנגד לפנות את החפצים שהציבו בעליית הגג בו הוצב הדוד של התובעים שכנגד; לצו המורה לנתבעת שכנגד לחדול מהפעלת עסק שהיא מפעילה במחסן הצמוד לדירתה. גם התובעים שכנגד עתרו לסעד כספי לחיוב הנתבעים שכנגד בפיצויים בגין מניעת שימוש ברכוש המשותף; בגין עלות החלפת לוח חשמל בדירתם שניזוק בשל נזילה מחדר הרחצה של הנתבעים שכנגד; ובגין עגמת נפש ונזקים לא ממוניים.
5. לאחר שעיינתי בכתב התביעה ובכתב התביעה שכנגד, מצאתי כי עלות התביעה בגינם מבוקשים הסעדים הכספיים, אינם בגדר הסמכות המוקנית לי כמפקח על רישום מקרקעין.
6. סמכויותיו השיפוטיות של מפקח על רישום מקרקעין קבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין) המורה כדלהלן:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) ...

(ד) ...

סעיף 73 לחוק המקרקעין מורה:

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;
- (2) נציגות הבית המשותף."

7. מהוראות אלו עולה, כי שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/237/2024, 2/17/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם בהתאם לסעיף 73 לחוק.

8. פסיקת בית המשפט, כפי שניתנה לאורך השנים, קבעה ברורות, אין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה שעילתה בנזיקין, ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי (פ"ד כח(1) 730, 1974); ע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 (נבו, 3.6.02); רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים פסקה 14 (נבו, 9.3.17).

כך סוכמו הדברים בעש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (פורסם בנבו, 15.04.2019) "ריכוז האמור מעלה כי, בכל הנוגע לדיון בעוולות נזיקיות, סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין חלות על עוולת הסגת גבול וכן- מקום בו חל התקנון המצוי או שקיימות הוראות דומות בתקנון החל על הבית- נתונה לו סמכות לדון בתביעה הנוגעת למימוש זכותו של דייר לדרוש ביצוע תיקונים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אשר ככל שלא יבוצעו יהא בהם בכדי לפגוע בדירתו. לבד האמור, אין המפקח על רישום המקרקעין מוסמך לדון בתביעות אשר עילותיהן נזיקיות, באשר במסגרת הפסיקה ניתן פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק המקרקעין ונקבע כי אין להרחיב את פירושו, קרי אין להרחיב את תחום סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין. כך, בהתאם לפסיקה, מכלל ההן הקבוע בסעיף זה המקנה למפקח על רישום המקרקעין הסמכות לדון בתביעות הסגת גבול, למדים אנו על הלאו ובהתאם לו הסמכות לדון בתביעות נזיקין אחרות נשמרה לבתי המשפט.

9. נוסף על האמור, גם צו העשה שביקשו התובעים שכנגד בעניין הפעלת עסק במחסן הנתבעת שכנגד אינו מצוי בסמכות המפקח על רישום מקרקעין. למפקח אין סמכות לדון בעילות על שימוש שהנתבעים שכנגד עושים בדירתם, או בכל חלק הצמוד לה, ושיש בו כדי לפגוע בבעל דירה או ברכוש המשותף, אלא על רק לדון בשימוש ברכוש המשותף, שכן שימוש בדירה איננו כלול בהגדרת המונח "שינויים או תיקונים" בסעיף 2 לתקנון המצוי, שעניינו שינוי במבנה בלבד. ראו ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח(1) 730 (1974); וע"א (מחוזי חיפה) 1589/05 מצר נירה נ' יעקב וזלדה גיטיס, בפסקה 4.4 (נבו 14.06.2006)

10. לא למותר לציין כי לפי כתב התביעה שכנגד התובעים שכנגד פנו אל אגף הפיקוח על הבנייה של עיריית קריית גת דווקא בשל השימוש החריג שעושים הנתבעים הנטען, בעליית הגג המהווה, לפי הנטען, רכוש משותף. כפי שמסר אגף הפיקוח בתשובתו לפניית התובעים שכנגד, מחלוקת זה היא מחלוקת קניינית שאינה בתחום סמכותו. לעומת זאת, הפעלת עסק בדירה פרטית, או במחסן הצמוד לה, המהווה שימוש אסור או חורג מהמותר לפי תוכנית בניין העיר החלה על הבית המשותף הנדון, היא לחלוטין בגדר סמכות האגף לפיקוח על הבנייה ועל התובעים שכנגד להפנות תלונתם בעניין זה אליהם. לחלופין, רשאים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/237/2024, 2/17/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התובעים שכנגד לשקול הגשת תביעה נזיקית בעילה של מטרד ליחיד בנושא זה לפני הערכאה המוסמכת.

11. לאור כל האמור לעיל, ועל מנת לצמצם כבר עתה את גדר המחלוקת שיש לדון בה בפני בתיק זה, אני מורה על מחיקת הסעד של פיצויים כספיים, על כל רכיביו ממי כתבי התביעה שהוגשו בתיק זה. כמו כן אני מורה על מחיקת הסעד למתן צו עשה בתביעה שכנגד שעניינו הפעלת עסק במחסן הנתבעים שכנגד.

ניתנה ביום 30 ינואר 2025, א' שבט תשפ"ה, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין